

기관주의 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 부적합 후속 조치 및 관리 부적정

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 가스 관계 법령⁴⁾에서 정하는 “업무의 위탁” 조항에 따라 시설검사 등의 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, 이에 대한 세부적인 사항은 산업통상자원부 훈령 제247호(이하 “훈령”이라 한다)와 공사 「검사업무규정」(31200, 이하 “규정”이라 한다) 등에 반영되어 있다.

규정 제6조(검사판정기준)에 따르면 검사는 법, KGS Code 등에서 규정한 검사기준에 따라 실시하며, 결과는 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사불능’으로 구분하여 판정한다.

한편 인천본부에서는 감사 대상 기간(2022.5.1.~2025.4.30.) 중 액화석유가스 시설에 대한 검사를 수행하면서 총 4,355건을 ‘부적합’ 처리하였다.

[표 1] 인천본부 액화석유가스시설 부적합 현황(적용 기간: ‘22.5.1.~’25.4.30.)

구분	계	LPG사용	LPG저장	LPG충전	LPG판매	집단공급
계	4,355	4,251	2	61	7	34
시정	4,304	4,202	2	61	7	32
미시정	51	49	-	-	-	2

※ 자료출처 : ‘22.5.1.~’24.4.30. 기간 인천본부 검사 결과 및 부적합 사후관리 내역 재구성

4) 「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」

2. LPG특정사용시설 완성검사 부적합 시설 재검사처리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

시설 완성·정기검사 부적합 처리에 대한 사후조치는 해당 사업자 등이 부적합 사항을 개선한 후 재검사를 신청하면 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “LPG시설 검사 지침”이라 한다) 제3-29(재검사 처리) 1항 및 제8-3조(검사의 신청 등) 4항2호에 따라 검사원이 부득이한 사유가 없는 한 검사 신청 후 1주일 이내에 해당 재검사를 처리하도록 하고 있으며, 이때 부적합 처리된 항목에 대하여만 확인해야 한다.

LPG시설 검사업무 처리지침

제3-29조 【재검사 처리】

- ① 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 검사 신청 후 1주일 이내에 처리토록 하고, LPG시설 검사표 서식을 사용하여 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시한다

제8-3조 【검사의 신청 등】

- ④ 완성·정기검사에 불합격 시 재검사는 다음 각 호와 같이 처리한다.
2. 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 신청 후 1주일 이내에 처리하고, 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시할 것

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 인천본부 관련자(4급 ○○○, 4급 ○○○)가 감사 대상 기간 동안 실시한 완성검사 중 부적합 시설에 대한 재검사 처리 실태를 확인한 결과, 아래 [표 2]과 같이 부적합 사항을 개선하고 재검사가 신청된 5건에 대하여 별다른 사유 없이 검사처리를 누락하였고 현재까지 처리되지 않아 안전성 확보가 미흡한 상태로 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 완성검사 재검사 미처리 내역

연번	업소번호 (시설번호)	업소명	시설구분	부적합 일	재검신청일	접수번호	검사원
1	***** (****)	‘A’	LPG사용	20**.*.*.*	20**.*.*.*	20**-*****	4급 ○○○
2	***** (****)	‘B’	LPG사용	20**.*.*.*	20**.*.*.*	20**-*****	4급 ○○○

연번	업소번호 (시설번호)	업소명	시설구분	부적합 일	재검신청일	접수번호	검사원
3	***** (****)	‘C’	LPG사용	20**.**.*	20**.**.*	20*-*****	4급 ○○○
4	***** (****)	‘D’	LPG사용	20**.**.*	20**.**.*	20*-*****	4급 ○○○
5	***** (****)	‘E’	LPG사용	20**.**.*	20**.**.*	20*-*****	4급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아 - 시설검사 - 시설검사결과 - 조회/출력 - 시설검사부적합 사후처리내역 참조

3. 부적합 후 다음연도 재검사 처리시설에 대한 정기검사 관리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「LPG시설검사 지침」 제8-3조(검사의 신청 등) 제4항 2호 및 3호에 따라 검사원은 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 처리해야 하며, 부적합 처리된 후 1개월이 초과되어 다음 연도의 정기검사 기준일 전에 유료 재검사를 신청할 경우에는 다음 연도의 정기검사를 추가로 신청하도록 안내해야 한다. 다만, 유료 재검사를 정기검사 기준일 후에 신청할 경우에는 동 재검사를 당해 연도의 정기검사를 병행 신청한 것으로 간주하여 처리하되, 정기검사와 동일하게 모든 검사항목에 대해 실시해야 한다.

【참고: LPG특정사용시설 정기검사 재검사(연도 경과) 적용 예시】

- LPG특정사용시설 “A”(정기검사 시기: 매년 4~6월)에 대해 2023.12.5. 2023년도분 정기검사(결과: “부적합”) 후 2024년에 재검사(결과: “적합”)를 처리하는 경우, 2024년도분 정기검사는 상황별로 아래와 같이 처리한다.
 - ❶ 검사일(부적합)로 30일 이내에(~2024.1.4.) (무료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
 - ❷ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기인 2024.3.31. 이전에 (유료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
 - ❸ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기 이후에(2024.4.1.~) (유료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 2024년도분 정기검사로 같음하여 처리(단, 모든 검사항목에 대해 검사)

따라서 LPG특정사용시설 정기검사 부적합이 연말에 처리되고 다음해에 재검사가 이루어진 경우에는 부적합 항목에 대해서만 검사를 실시 하였기 때문에 그 해의 법정 정기검사는 별도로 받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 인천본부에서 감사대상 기간 동안 실시한 부적합시설에 대해 정기검사 처리 여부를 확인한 결과, 아래 [표 3]과 같이 전년도 부적합 처리 후 다음년도에 재검사를 실시하였으나 정기검사를 누락한 사례가 총 11건 확인되어 해당업소에 대한 안전성 확보가 미흡하게 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 3] LPG특정사용시설 부적합 재검사 후 정기검사 누락 현황

연 번	업소번호 (시설번호)	업소명	접수번호	검사구분	정기검사 시기	부적합 일	재검사 일	검사원	부적정 내용
1	***** (****)	‘A’	20**-*****	유료검사	11월~12월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시
2	***** (****)	‘B’	20**-*****	유료검사	5월~6월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시
3	***** (****)	‘C’	20**-*****	유료검사	7월~9월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시
4	***** (****)	‘D’	20**-*****	유료검사	10월~12월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시
5	***** (****)	‘E’	20**-*****	유료검사	10월~12월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시
6	***** (****)	‘F’	20**-*****	유료검사	7월~9월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시
7	***** (****)	‘G’	20**-*****	유료검사	9월~11월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시
8	***** (****)	‘H’	20**-*****	유료검사	9월~11월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시
9	***** (****)	‘I’	20**-*****	유료검사	9월~11월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시
10	***** (****)	‘J’	20**-*****	유료검사	11월~12월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시
11	***** (****)	‘K’	20**-*****	유료검사	9월~11월	20**.*.*.*	20**.*.*.*	○○○	2023년정기검사 미실시

※ 자료출처 : 감사기간 중 인천본부에서 제출한 검사서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 인천본부장은

- ① LPG특정사용시설 정기검사 ‘부적합’ 시설인 경우 재검사 신청이 되었음에도 재검사 처리를 지연하거나 전년도 부적합 사항에 대하여 다음연도에 재검사 처리 후 정기검사를 누락하는 등의 사례에 관하여 엄중 주의를 촉구하오니, 차후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (기관주의)
- ② 또한, 위 [표 2]의 정기검사 ‘부적합’ 시설에 대하여 재검사를 실시하여 주시고 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)